

Mohd Hanif Bin Abdul Ghani

lwn.

Sarina Binti Jamalit

[Mahkamah Rendah Syariah Kinabatangan. **Kes Tuntutan No: 12007-054-0181-2019 (Puan Norhidayah Binti Basri, HMRS)**

28 RabiulAwwal 1441H bersamaan 25 November 2019]

Undang-undang Mahkamah Syariah – Bidangkuasa Mahkamah mendengar dan memutuskan Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai – seksyen 12 dan seksyen 11, Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004.

Undang-undang Keluarga Islam– Tuntutan pengesahan lafaz cerai di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah - seksyen 57, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004.

Undang-undang Keterangan- Iqrar – seksyen 17, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004.

Fakta Kes

- [1] Tuntutan yang didengar pada hari ini ialah tuntutan Pengesahan Cerai Luar Mahkamah (PCLM) yang difailkan Plaintiff melalui Saman dan Penyataan Tuntutan bertarikh 21hb Oktober 2019.
- [2] Plaintiff beralamat di Sukau, Kinabatangan. Manakala Defendan tinggal di Kg. Tundun Bohangin, Kinabatangan. Plaintiff dan Defendan telahpun berkahwin pada 15hb Jun 1996. Hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan lima (5) orang anak.
- [3] Tuntutan ini didengar untuk menentusahkan lafaz cerai yang dibuat Plaintiff ke atas Defendan yang didakwa berlaku pada 8hb Ogos 2008 sekitar jam 3 pagi di rumah ibu bapa Plaintiff beralamat di Kg. Sungai Kayu, Batu Putih, Sandakan.

- [4] Plaintiff mendakwa ketika itu berlaku pertengkaran di antara Plaintiff dengan Defendan dan Plaintiff telah pun melafazkan cerai kepada Defendan dengan lafaz: ***“Sarina Binti Jamalit, Aku Ceraikan Kau Dengan Talaq Satu”***.
- [5] Plaintiff mengaku lafaz cerai tersebut dibuat Plaintiff dalam keadaan sedar dan waras serta disaksikan sendiri oleh ibu bapa Plaintiff. Defendan pada ketika lafaz cerai tersebut dilafazkan dalam keadaan suci dan tidak mengandung.

Peguam Syarie

Plaintiff : tidak diwakili.

Defendan : tidak diwakili.

Surah al-Quran Yang Dirujuk

1. Surah an-Nisaa’ ayat 135.

Kitab-kitab Yang Dirujuk

1. Al-‘Allamah Abu Bakr Uthman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri. *I’ناه at-Tholibin*. Juzuk 4. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, hlm 2 dan 27.
2. Al-‘Allamah Abu Bakr Uthman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri. *I’ناه at-Tholibin*. Juzuk 3. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah, hlm 187.
3. Al-Imam Abu Syuja’ Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahani. *Matan al-Ghayah wa at-Taqrif al-Musamma bi Matan Abi Syuja’*. hlm 70.
4. Dr. Wahbah az-Zuhaily. 1405H/1985M. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juzuk 7. Damsyik: Dar al-Fikr, hlm 368.
5. Al-Syeikh Syamsuddin Muhammad Bin al-Khotib as-Syarbini. 1418H/1997M. *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj*. Juzuk 3. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma’rifah, hlm 379 dan 369.

Undang-undang Yang Dirujuk

1. Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004, seksyen 11 dan 12.
2. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004, seksyen 2, 4, 45 dan 57.
3. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004, seksyen 17.

Penghakiman Puan Norhidayah Binti Basri, HMRS:

Bidangkuasa

- [6] Sebelum mengulas lanjut tuntutan yang dibawa Plaintiff ke hadapan Mahkamah ini, suka Mahkamah terlebih dahulu melihat kepada bidangkuasa Mahkamah untuk mendengar dan memutuskan tuntutan ini. Seksyen 12 (2) (b), Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004 memperuntukkan:

(2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah-

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

- [7] Seksyen ini selanjutnya dibaca bersama seksyen 11 (3) (b) (i) Enakmen yang sama yang memperuntukkan bahawa:

(3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah-

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan-

(i) pertunangan, perkahwinan, ruju', perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;..

[8] Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004 menerusi seksyen 57 juga secara khusus memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mengesah dan mendaftarkan perceraian yang berlaku di luar Mahkamah, iaitu:

(1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.

(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.

(3) Jika Mahkamah berpuashati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak, maka Mahkamah hendaklah, tertakluk kepada seksyen 125-

(a) membuat perintah membenarkan perceraian dengan talaq;

(b) merekodkan perceraian itu; dan

(c) menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

Maka berdasarkan peruntukan undang-undang di atas, jelas bahawa kuasa bagi menentukan sah atau tidak sesuatu perceraian itu adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah ini.

[9] Berhubung pemastautinan, Mahkamah berpandangan bahawa Plaintiff dan Defendan telah pun memenuhi syarat mastautin yang diperuntukkan di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah. Hal ini berdasarkan keterangan Plaintiff yang mana Plaintiff mengaku tinggal menetap di Sukau, Kinabatangan. Manakala Defendan tinggal di alamat Kg. Tundun Bohangin, Kinabatangan. Fakta-fakta tersebut jelas tidak menjadi pertikaian

dan menunjukkan bahawa tuntutan ini telah memenuhi kehendak peruntukan seksyen 4 dan juga seksyen 45 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004 yang hanya memerlukan pemastautinan salah satu pihak ketika tuntutan dibuat adalah di Negeri Sabah.

- [10] Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004 memperuntukkan:

“kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Sabah dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam negeri Sabah tetapi tinggal di luar Negeri itu”.

- [11] Manakala seksyen 45 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004 menyebut bahawa:

“kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali;

- a) Jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan dibawah Enakmen ini; atau*
- b) Jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syarak; dan*
- c) Jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan itu pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Sabah”.*

- [12] Tafsiran mastautin juga dinyatakan dalam seksyen 2 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004, iaitu:

“’bermastautin’ ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya bermukim dalam sesuatu kawasan yang tertentu”.

- [13] Setelah berpuashati bahawa Plaintiff dan Defendan telah memenuhi kesemua syarat-syarat yang diperuntukkan undang-undang, maka Mahkamah ini berpendapat bahawa Mahkamah ini mempunyai bidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan tuntutan yang di bawa Plaintiff ini.

Alasan Penghakiman

Samada Lafaz Cerai Yang Dilafaz Plaintiff Pada 8hb Ogos 2008 Sah Menurut Hukum Syara' Dan Tergolong Dalam Lafaz Yang Menjatuhkan Talaq.

- [14] Dalam tuntutan ini terdapat lafaz perceraian yang perlu diputuskan keesahannya mengikut Hukum Syara' oleh Mahkamah iaitu lafaz yang diucapkan oleh Plaintiff kepada Defendan pada 8hb Ogos 2008 di rumah ibu bapa Plaintiff yang berbunyi ***“Sarina Binti Jamalit, Aku Ceraikan Kau Dengan Talaq Satu”***.
- [15] Untuk menentukan sesuatu perceraian berlaku atau tidak, Mahkamah perlu meneliti dan menghalusi sama ada lafaz cerai yang dilafazkan oleh Plaintiff ke atas Defendan tersebut telah memenuhi setiap rukun talaq yang ditetapkan oleh Hukum Syara' ataupun sebaliknya. Di dalam kitab *I'annah at-Tholibin*, juzuk keempat, halaman 2 telah menyebut berkenaan rukun talaq:

وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ زَوْجٌ وَصِيغَةٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَوَلَايَةٌ عَلَيْهِ

Maksudnya:

“Dan adapun rukun talaq itu lima perkara iaitu suami, lafaz yang digunakan, diqasaskan talaq, kepada siapa talaq itu ditujukan atau isteri yang mana satu, dan talaq itu dijatuhkan dengan kekuasaan suami.

Rukun Talaq Pertama: Suami

- [16] Persoalan mengenai **rukun talaq** atau **rukun cerai yang pertama** mengikut Hukum Syara' di dalam tuntutan ini adalah perlu adanya **suami**. Mahkamah berpuashati bahawa

Plaintif dan Defendan telah diakad nikahkan pada 15hb Jun 1996, berwalikan bapa kandung yang bernama Jamali Alman dengan mas kahwin sebanyak RM 100 tunai. Akad nikah itu telah dilangsungkan di Pulau Shanghai, Sandakan. Antara saksi-saksi yang hadir di dalam majlis akad nikah perkahwinan tersebut iaitu Uyung Bakong dan Arban Arifin.

- [17] Akad nikah perkahwinan Plaintiff dan Defendan ini telah didaftarkan dengan No. Daftar Nikah 376/1996/SDN oleh Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju‘ Orang Islam JHEAINS. Oleh yang demikian, Mahkamah berpuashati bahawa Plaintiff adalah suami yang sah kepada Defendan semasa lafaz cerai itu diucapkan dan telah memenuhi rukun talaq yang pertama.

Rukun Talaq Kedua dan Ketiga: *Sighah* (lafaz yang digunakan) dan *Qasad* (Niat Cerai)

- [18] Oleh kerana rukun kedua dan ketiga adalah saling berkaitan antara satu sama lain, perbincangan kedua-dua rukun tersebut dibuat secara bersama. Mengenai **rukun kedua** iaitu ***sighah*** dan **rukun ketiga iaitu *qasad*** di dalam kitab *al-Ghayah wa at-Taqrīb al-Musamma bi Matan Abi Syuja’*, pada halaman 70 menyebut;

الطَّلَاقُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ , فَالصَّرِيحُ ثَلَاثَةُ أَفْظَاظٍ : الطَّلَاقُ , وَالْفِرَاقُ , وَالسَّرَاحُ . وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ , وَالْكِنَايَةُ : كُلُّ لَفْظٍ اخْتُمِلَ الطَّلَاقُ وَغَيْرُهُ وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ .

Maksudnya:

“Mengenai talaq ianya ada dua jenis, iaitu talaq yang nyata dan talaq secara sindiran. Talaq yang nyata itu adalah melalui tiga lafaz, iaitu lafaz talaq, lafaz firaq (cerai) dan lafaz sarah (lepas). Talaq melalui lafaz yang nyata ini tidak lagi memerlukan niat menjatuhkan talaq”.

- [19] Di dalam tuntutan ini, Plaintiff telah membuat iqrar di dalam Mahkamah semasa perbicaraan pada hari Isnin, 25hb November 2019, bahawa Plaintiff dalam keadaan sedar dan waras fikiran ada melafazkan kata-kata cerai kepada Defendan yang berbunyi ”*Sarina Binti Jamalit, Aku Ceraikan Kau Dengan Talaq 1*”. Plaintiff juga mengatakan

bahawa sewaktu itu ada dua orang saksi yang mendengar iaitu ibu dan bapa Plaintiff sendiri. Defendan juga mengesahkan mendengar lafaz tersebut yang dituju kepadanya.

[20] Setelah meneliti lafaz yang diqrarkan oleh Plaintiff tersebut, Mahkamah berpuashati bahawa Plaintiff telah menggunakan lafaz talaq dalam bentuk yang nyata (*soreh*) iaitu mengucapkan lafaz *talaq* atau *firaq* (cerai). Serta Plaintiff berada dalam keadaan waras dan sedar pada ketika itu. Seperti yang disebutkan dalam nas di atas, lafaz *soreh* umpama ini tidaklah memerlukan kepada niat pelafaz dan akan memberi kesan jatuhnya talaq ke atas isteri jika dilafaz suami.

[21] Berkenaan dengan isu *qasad* atau niat dalam sesuatu perceraian. Berdasarkan kitab oleh Dr. Wahbah al-Zuhailly dalam *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jilid 7, halaman 368 dalam bab Talaq, beliau menyatakan:

“Bahawa bersepakat para Fuqaha’ bahawa qasad adalah syarat bagi sah sesuatu talaq dan qasad itu maksudnya ada kehendak berlafaz dengannya, walaupun tanpa niat. Justeru itu, tidak jatuh talaq daripada orang yang fasih yang berulang-ulang kali mengeluarkan lafaz talaq daripada mulutnya, dan tidak juga daripada orang yang menceritakan samada tentang dirinya ataupun tentang orang lain, kerana ia tidak bermaksud pada maknanya (iaitu makna talaq), bahkan qasad dan tujuannya adalah mengajar dan bercerita. Tidak jatuh talaq orang yang bukan Arab yang diajarkan kepadanya lafaz talaq tanpa ia memahami maknanya. Tidak jatuh talaq orang yang sedang tidur atau mereka yang hilang akal dengan sebab yang tidak diharamkan, dan talaqnya menjadi sia-sia. Jika ia mentalaqkan itu selepas sembuh dari hilang akal, atau setelah terjaga dari tidur, maka jatuh talaqnya.

[22] Perkara yang sama juga dinyatakan di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* di dalam bab *al-Talaq*, jilid ketiga, halaman 379 seperti berikut:

في اشتراط القصد في الطلاق, وهذا شروع منه في الركن الثالث وهو القصد, اذا (مر بلسان نائم) أو من زال عقله بسبب لم يعص به (طلاق لغا) وان قال بعد استيقاظه أو افاخته أجزته أو أوقعته لحديث "رفع القلم عن ثلاث" وذكر منها النائم حتى يستيقظ ولا نتفاء القصد....

(ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد) لحروف الطلاق لمعناه (لغا) ما سبق لسانه اليه لما مرّ, وكذا اذا تلفظ بالطلاق حاكيا كلام غيره, وكذلك الفقيه اذا تكرر لفظ الطلاق في درسه وتصويره.

Maksudnya:

“Dan dalam mensyaratkan qasad dalam talaq, dan ini adalah permulaan daripada bab talaq di dalam rukun yang ketiga iaitu qasad. Apabila berlalu keluar lisan/perkataan talaq dari seorang yang sedang tidur atau seorang yang hilang akalnya disebabkan sesuatu yang bukan maksiat, maka talaq itu adalah lagha walaupun sekiranya selepas dia bangun dari tidur atau terjaga dari pingsan dia mengatakan bahawa dia membenarkan lafaz cerai itu atau memang dia ingin menjatuhkan cerai itu kerana berdasar kepada Hadis Nabi s.a.w ‘Terangkat qalam dari 3 golongan...’ dan disebutkan di dalam hadis itu ‘seorang yang sedang tidur sehinggalah ia jaga’ kerana ternafinya wujud qasad cerai dalam keadaan itu”.

“Dan jika terlanjur lisan seseorang melafazkan talaq tanpa qasad iaitu qasad menyebut huruf-huruf talaq dengan makna talaq, maka talaq yang terlanjur keluar dari lisannya itu adalah lagha sebagaimana keterangan terdahulu, demikian juga jika seseorang melafazkan talaq dalam keadaan bercerita tentang ucapan orang lain, begitu juga kata-kata seorang Faqih (ahli ilmu) apabila dia mengulang-ulangi lafaz talaq dalam pengajarnya dan gambaran contoh dalam pengajarnya itu”.

- [23] Mahkamah menarik perhatian bahawa di sini sebenarnya terdapat satu perbincangan Hukum Syara’ yang halus oleh para Ulama’ yang perlu diamati dan diteliti dengan sebaik-baiknya yang mana terdapat perbezaan di antara qasad dan niat mengikut Hukum Syara’. Merujuk dalam bab Talaq, qasad yang dimaksudkan ialah kehendak seseorang itu berlafaz perkataan dengan makna lafaz itu, iaitu apabila dia melafazkan perkataan

talaq bahawa perkataan talaq itu adalah dengan makna talaq itu sendiri bukan dengan makna lain, walaupun dia sebenarnya tiada niat untuk melafaz talaq kepada isterinya. Keadaan ini boleh digambarkan ketika seorang suami dalam keadaan marah kerana mengikut perasaan dan emosinya lalu dia melafazkan cerai kepada isterinya. Si suami itu mungkin tiada niat untuk menceraikan isterinya tetapi sebenarnya mempunyai *qasad* semasa melafazkan cerai itu iaitu kerana semasa lafaz itu dibuat dia mempunyai kesedaran dan maksud kehendak berlafaz dengan makna lafaz itu sendiri iaitu lafaz talaq dengan makna talaq.

- [24] Justeru itulah, Hukum Syara' menyatakan bahawa lafaz cerai yang soreh tidak perlu kepada niat suami yang melafazkan cerai untuk menjadikannya sah mengikut Hukum Syara', kerana *qasad* seorang suami telah pun wujud di dalam penggunaan lafaz soreh itu. Mengenai perkara *qasad* dan niat, di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* di dalam bab *al-Talaq* jilid ketiga halaman 369 menyebut:

ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغة فقال (ويقع) الطلاق من مسلم أو كافر
(بصريحة) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق (بلا نية) لا يقع الطلاق ولو قال :
لم أنوبه الطلاق لم يقبل، وحكى الخطابي فيه الإجماع (و) يقع أيضا (بكناية) وهي
ما يحتمل الطلاق وغيره لكن (بنية) لا يقع.

Maksudnya:

“Kemudian pengarang mula membicarakan tentang rukun kedua talaq iaitu sughah, maka pengarang menyatakan dan jatuh talaq yang dilafazkan oleh seorang muslim atau kafir dengan lafaz talaq yang soreh iaitu lafaz yang tidak boleh dianggap pada zahirnya melainkan hanya talaq dengan tanpa niat iaitu niat untuk menjatuhkan talaq. Oleh itu, jika seseorang mengatakan dia tidak mempunyai niat talaq semasa melafazkan lafaz talaq (soreh) maka kata-katanya itu tidak diterima. Dan dikemukakan oleh Al-Khitabi bahawa adalah Ijmak padanya. Dan jatuh juga talaq dengan(lafaz kinayah) iaitu sesuatu lafaz yang boleh dianggap

talaq atau bukan talaq tetapi dengan ada niat iaitu niat untuk menjatuhkan talaq”.

- [25] Oleh itu, berdasarkan nas-nas fiqh di atas, apa yang dikehendaki dan dimaksudkan dengan niat dalam lafaz talaq ialah niat untuk menjatuhkan talaq kepada isteri dan niat dalam konteks ini wajib ada pada seseorang suami ketika dia melafazkan cerai kepada isterinya dengan menggunakan lafaz kinayah. Sebaliknya niat sebegitu tidak wajib ada pada seorang suami ketika dia melafazkan cerai dengan lafaz secara soreh. Ini kerana, lafaz kinayah adalah lafaz yang masih boleh difahami dengan beberapa makna yang lain selain dari perceraian, justeru itu perlu ada niat untuk menjatuhkan talaq kepada isterinya untuk menentukan (*ta'yin*) bahawa lafaz yang disebut itu makna sebenarnya adalah menceraikan isterinya.
- [26] Berbeza pula dengan lafaz soreh yang mana lafaz tersebut tidak boleh difahami dengan makna yang lain selain dari talaq seperti perkataan ‘talaq’ dan ‘cerai’ yang merupakan terjemahan dari talaq. Ini bermakna, seseorang suami adalah dikatakan mempunyai *qasad* cerai apabila dia melafazkan talaq secara lafaz soreh kepada isterinya walaupun tanpa niat menjatuhkan talaq, kerana lafaz soreh itu adalah lafaz yang tidak ada makna lain selain dari perceraian dan apabila dia menggunakan lafaz soreh itu bermakna dia bermaksud berkehendak berlafaz perkataan talaq itu dengan makna perkataan talaq itu sendiri atau dengan kata lain dia faham bahawa perkataan itu adalah perkataan cerai atau talaq dan dia lafazkan dalam keadaan dia memahami makna lafaz itu, melainkan dalam keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan dalam nas fiqh di atas antaranya seorang yang tidur, gila, tergelincir lidah masa bercakap dan sebagainya. Dalam hal keadaan tersebut dikatakan mereka itu tiada *qasad* kerana perkara yang berlaku itu di luar dari kesedaran dan kewarasan.
- [27] Dalam tuntutan ini, Mahkamah berpuashati dan berpendapat bahawa iqrar adalah merupakan salah satu cara pembuktian yang terkuat dalam Hukum Syara’. Ianya sabit berdasarkan nas al-Quran sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisaa’ ayat 135:

الْوَالِدَيْنِ أَوْ أُنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيْهَآ يَا
وَالْأَقْرَبِينَ

(سورة النساء: ١٣٥)

Bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”.

(Surah an-Nisaa’: Ayat 135)

Secara jelas ayat ini menerangkan bahawa apa yang dimaksudkan dengan kesaksian ke atas diri kamu sendiri itu bermaksud iqrar iaitu pengakuan dengan hak yang didakwa ke atas diri sendiri.

- [28] Mengenai pensabitan talaq atau perceraian berdasarkan keterangan (*bayyinah*) secara iqrar suami, di dalam kitab *I’ناه at-Tholibin*, juzuk keempat, halaman 27 menyebut:

إِنَّمَا يُفْتُ الطَّلَاقُ كَالْإِقْرَارِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ

Maksudnya:

“Sesungguhnya talaq itu disabitkan dengan persaksian dua orang lelaki yang adil lagi merdeka, sebagaimana ianya disabitkan dengan iqrar adanya talaq oleh suami”.

- [29] Di dalam kitab *I’ناه at-Tholibin*, juzuk ketiga, halaman 187 pula menyebut:

هُوَ لَعْنَةُ الْأَثْبَاتِ وَشَرْعاً اخْتِيَارُ الشَّخْصِ بِحَقِّ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى اغْتِرَافاً

Maksudnya:

“Iqrar dari segi bahasa bererti mensabitkan, manakala mengikut syara’ diertikan sebagai memberitahu hak seseorang atas diri pemberitahu itu. Iqrar disebut juga sebagai iktiraf”.

وصيغة به ومقر له ومقر مقر اربعة واركانه

Maksudnya:

“Rukun Iqrar itu ada empat perkara iaitu muqirrun (orang yang beriqrar), muqarrun lahu (orang yang memberikan iqrar untuknya oleh orang yang beriqrar), muqirrun bihi (haka tau kepentingan yang diiktiraf oleh pihak yang beriqrar) dan sighah (ucapan atau kata-kata iqrar)”.

[30] Mahkamah berpuashati dalam tuntutan ini, isu dakwaan wujudnya lafaz talaq oleh Plaintiff dan apa-apa fakta berkaitan kes ini, pihak Plaintiff (suami) adalah pihak yang beriqrar (*muqirrun*), pihak Defendan (isteri) sebagai pihak menerima iqrar tersebut (*muqarrun lahu*), isu kewujudan talaq sebagai perkara diakui oleh Plaintiff (*muqirrun bihi*) dan pengakuan Plaintiff terhadap perkara-perkara yang didakwa olehnya adalah lafaz pengakuan (*sighah*).

[31] Seterusnya Mahkamah merujuk sebagaimana ditaghninkan di dalam undang-undang pada seksyen 17 berkaitan Iqrar, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004:

- (1) *Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan sesuatu hak.*
- (2) *Sesuatu iqrar hendaklah dibuat-*
 - (a) *Di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau*
 - (b) *Di luar Mahkamah di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan adil.*

(3) *Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.*

[32] Justeru itu, Mahkamah berpuashati dan berpendapat bahawa rukun cerai kedua iaitu *sighah* telah pun sempurna dalam tuntutan ini iaitu *sighah* perceraian antara Plaintiff dan Defendan ini adalah dengan menggunakan lafaz soreh. Mahkamah juga berpuashati dan berpendapat rukun cerai ketiga iaitu *qasad* telah pun juga sempurna iaitu wujud *qasad* oleh suami (Plaintif) kepada isterinya (Defendan) ketika Plaintiff melafazkan kata-kata tersebut.

Rukun Talaq Keempat: Kepada Siapa Talaq Ditujukan atau Isteri Yang Mana Satu Ditujukan Lafaz Talaq

[33] Mengenai **rukun talaq yang keempat**, iaitu ***kepada siapa talaq itu ditujukan atau isteri yang mana satu ditujukan lafaz talaq***, Mahkamah berpuas hati daripada iqrar dan keterangan yang diberikan di dalam Mahkamah ini bahawa lafaz talaq secara soreh iaitu melalui kata-kata yang telah diucapkan oleh Plaintiff pada 8hb Ogos 2008, jam lebih kurang 3 pagi itu ditujukan oleh Plaintiff kepada Defendan. Defendan semasa lafaz cerai itu diucapkan oleh Plaintiff, adalah isteri yang sah kepada Plaintiff. Justeru itu, Mahkamah berpuashati dan berpendapat rukun cerai keempat dalam kes ini telah wujud dan sempurna.

Rukun Talaq Kelima: Kekuasaan Suami Melafazkan Talaq

[34] Berkenaan dengan **rukun talaq kelima** pula iaitu, ***kekuasaan suami melafazkan talaq***, Mahkamah berpuashati berdasarkan keterangan secara beriqrar Plaintiff di dalam Mahkamah ini, bahawa Plaintiff telah melafazkan cerai dengan talaq secara soreh ke atas Defendan itu adalah dengan keupayaan dan kehendak Plaintiff sendiri. Pada masa itu Plaintiff adalah seorang suami yang berakal, siuman, baligh dan telah melafazkan lafaz

talaq tersebut di atas kerelaannya sendiri tanpa ada paksaan yang boleh diambilkira mengikut Hukum Syara’.

[35] Oleh itu, Mahkamah berpuashati dan berpendapat bahawa lafaz cerai Plaintiff secara soreh ke atas Defendan telah memenuhi rukun talaq menurut Hukum Syara’. Apatah lagi lafaz secara soreh ini tidak memerlukan dilihat kepada niat orang yang melafazkannya. Justeru itu, Mahkamah sabit telah gugur talaq satu antara Plaintiff dan Defendan pada 8hb Ogos 2008 dengan perceraian talaq satu kali pertama.

Keputusan

Diputuskan bahawa mahkamah ini memerintahkan seperti berikut:

1. Mahkamah mensabitkan bahawa telah berlaku perceraian di antara Plaintiff dan Defendan pada 8hb Ogos 2008 dengan talaq satu kali pertama berjumlah satu talaq terhadap Defendan secara talak raj’ie di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah;
2. Defendan hendaklah beriddah tiga kali suci mulai tarikh 8hb Ogos 2008;
3. Mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan di Pejabat Agama dan Surat Perakuan Nikah pihak-pihak dibatalkan.

Disediakan oleh,

.....

Norhidayah Binti Basri

Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sabah.